

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 458/2537

นางสาวพนมพร สุวรรณรัฐ

โจทก์

บริษัทรามพัฒนา จำกัด

จำเลย

นายไพโรจน์ นवलสุวรรณ ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นอุทธรณ์
ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามมาตรา 54แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 ไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์

โจทก์เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์ประเด็นที่ว่า โจทก์ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ทำงานของจำเลยและจำเลยได้ตกเดือนเป็น หนังสือหรือไม่ การเลิกจ้างเป็นธรรม
หรือไม่และโจทก์มีสิทธิเรียกค่าเสียหายเท่าใดนั้น เป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อ
กฎหมายโปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ผู้รับมอบอำนาจจำเลยได้รับสำเนาแล้ว (อันดับ 64)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระค่าชดเชยจำนวน25,500 บาท แก่
โจทก์ คำขออย่างอื่นของโจทก์ให้ยกเสีย

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว (อันดับ 62)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 64)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว อุทธรณ์โจทก์ข้อ 1 เป็นการโต้แย้งคำวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางในปัญหาว่า โจทก์ได้ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยและจำเลยได้ตกเตือนเป็นหนังสือหรือไม่เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ส่วนอุทธรณ์โจทก์ข้อ 2 และข้อ 3 เป็นผลเกิดจากข้อวินิจฉัยในปัญหาข้อเท็จจริงตามอุทธรณ์โจทก์ข้อ 1 เป็นหลักจึงเป็นการโต้แย้งในปัญหาข้อเท็จจริงเช่นกัน ที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์นั้นชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของโจทก์

พิจาระห์แล้ว อุทธรณ์โจทก์ข้อ 1 เป็นการโต้แย้งคำวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางในปัญหาว่า โจทก์ได้ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยและจำเลยได้ตกเตือนเป็นหนังสือหรือไม่เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ส่วนอุทธรณ์โจทก์ข้อ 2 และข้อ 3 เป็นผลเกิดจากข้อวินิจฉัยในปัญหาข้อเท็จจริงตามอุทธรณ์โจทก์ข้อ 1 เป็นหลักจึงเป็นการโต้แย้งในปัญหาข้อเท็จจริงเช่นกัน ที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์นั้นชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของโจทก์

(วินัย วิมลเศรษฐ-ชลิต ประไพศาล-ชลอ ทองแย้ม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ